



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/433/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובע: עו"ד שלמה ושדי
מרחוב עמינדב 17 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. רונית פורת
2. אלון פורת
3. נוגה פורת
4. נועה פורת נוימן
ע"י ב"כ עוה"ד ירון גיל
מרחוב יגאל אלון 55 תל אביב

פסק דין

מבוא וטענות הצדדים

1. הליך זה עניינו בבית המשותף ברחוב המעפילים 14 א תל אביב הבנוי על חלק מחלקה 2 בגוש 6978.

טענות התובע

2. במסגרת התביעה (על פי כתב התביעה המתוקן) עתר התובע לסעד כספי בסך של 5,285 ₪ בגין החזר עלות עבודות ריצוף ברכוש המשותף ועבור עלות התקנת מסתור אשפה וכן למתן צוי עשה לחיוב הנתבעים לסלק ארון פלסטיק מחדר המדרגות וכן ציוד שהונח בחצר הקדמית ולאסור בעתיד הנחת ציוד כאמור. כן התבקש חיוב הנתבעים בתשלום הוצאות ניהול ההליך.

3. התובע טוען כי על הבית חלות הוראות פרק 11 לחוק המקרקעין ובהתאם על הנתבעים לשאת בחלקם בעלות עבודות להחזקת הרכוש המשותף. במסגרת הליך שנוהל בין הקודם לתובע בזכויות לבין הנתבעים הוסכם על ביצוע הריצוף ונשיאת העלויות לגביו אף על פי כן לא שולם הסכום המבוקש וזאת למרות החלטת המפקח בבקשה למתן פסיקתה שהוגשה בהליך הקודם. חובת התשלום קיימת גם על פי פסק הדין וגם על פי הוראות הדין.

4. עוד טוען התובע כי על הנתבעים לשאת בעלות היחסית הכרוכה בהתקנת מסתור אשפה על פי דרישת הרשות, דרישה שכבר הובילה להגשת כתב אישום שהוסר לאור פעולותיו של התובע לבדו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/433/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. על פי הדין, וגם על פי הסכם השיתוף החל על המקרקעין, הנתבעים אינם זכאים להפוך את החצר למזבלה ולמנוע גישה. חדר המדרגות הינו רכוש משותף ולא ניתן להניח בו ארון פלסטיק.

6. לשם השלמת התמונה אציין כי במסגרת ניהול ההליכים התייחר הצורך במתן הכרעה בכל הקשור בהתקנת מסתור האשפה, וכפי שטען התובע במפורש בסיכומיו - נותרו להכרעה שלוש הסוגיות האחרות כאמור לעיל (ר' עמוד 8 שורות 13-16).

לאור הסדרה מהותית של סוגיית מתקן האשפה וזניחת הסעד המבוקש בסיכומים, ובעיקר לאור מסכת הראיות במסגרתה הודה התובע כי אין כיום עוד כל דרישה חוקית תלויה ועומדת בהקשר האמור (עמוד 2 שורה 11), אינני נדרש עוד לדון בסעד המבוקש בהקשר האמור וניתן להורות כבר עתה על דחייתו.

טענות הנתבעים

7. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי התובע אינו בעל דירה ואינו מחזיק חוקי שעה שהסכם המכר לפיו רכש את זכויותיו עומד בסתירה להסכם השיתוף החל על המקרקעין, אותו הסכם שיתוף שהתובע מנסה לבטל בכל דרך. תנאי הסכם השיתוף מחייבים את הצדדים להם אך גם את יורשיהם וחליפיהם, ודאי את התובע, שהינו גם ב"כ הבעלים הקודם החתום על הסכם השיתוף ואשר אף ייצג אותו בהליך קודם בפני המפקח.

8. עוד טענו הנתבעים כי עבודות להתקנת ביתן האשפה בוצעו על ידם ועל חשבונם ודרישת העירייה הוסרה מבלי שהתובע השתתף כדי חלקו בעבודות. פעולות הריצוף בוצעו בחוסר תום לב שעה שהצעת מחיר מטעם הנתבעים עמדה על עלות כוללת של 1,200 ₪ לביצוע העבודה ואף על פי כן ביצע התובע את העבודות באופן חד צדדי ובעלות יקרה יותר. בכל מקרה עילת תביעה על פי ההליך הקודם בנוגע לריצוף קיימת לקודמו של התובע בזכויות, מי שהיה צד לאותו הליך, ולא לתובע.

9. הטענה כי החצרות הינן רכוש משותף שגויה שעה שאלו הוקנו בהסכם השיתוף לנתבעים ובהתאם אין לתובע כל זכות לדרוש דבר מה בנוגע לשטח זה. נושא השימוש בחדר המדרגות ובחצרות גם נדון כבר בהליכים קודמים מחייבים.

10. לשם השלמת התמונה אציין כי במסגרת הסיכומים שבו הנתבעים והבהירו, כפי שעלה כבר גם במסגרת הדיונים, כי הם נכונים לשלם את הסכום הנתבע בנוגע לריצוף בסך של 1,660 ₪.

ההליכים שהתנהלו

11. משלא עלה בידי להביא את הצדדים להסכמות נקבע התיק המקורי להגשת ראיות בהחלטתי מיום 08.10.15.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/433/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. בסמוך לאחר מכן הוגשה בקשה לתיקון כתב התביעה (תיק ב"ב 05/670/15) תוך הוספת נתבעים, תיקון העילות והוספת סעדים. הבקשה התקבלה תוך חיוב התובע בהוצאות הבקשה לאור ניסוחה מחדש של התובענה כאמור. גדר המחלוקת כמפורט לעיל הינו בהתייחס לכתבי הטענות המתקנים.

13. משלא עלה בידי, שוב, להביא את הצדדים להסכמות בדיון מיום 12.01.16, נקבע התיק בשנית להגשת ראיות, לא לפני שכתבי טענות בבקשה לסילוק על הסף הוגשו וההכרעה בטענות נותרה למסגרת פסק הדין.

14. מטעם התובע הוגש תצהיר חתום על ידו.

15. מטעם הנתבעים הוגש תצהיר חתום על ידי הגב' רונית פורת וכן בקשה לזימון מר משה עמרני למתן עדות ללא תצהיר.

16. הצדדים הגישו בקשות הדדיות למחיקת סעיפים מתצהירי הצדדים אשר נדונו והוכרעו (תיק ב"ב 05/94/16 ו- ב"ב 05/225/16).

17. ביום 08.11.16 נשמעו חקירות נגדיות של המצהירים; ביום 09.05.17 נשמעה עדות מר עמרני וכן עדותו של מר אברהם דבוש מטעם התובע (על פי החלטתי בגמר הדיון מיום 08.11.16) ולאחר מכן הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

דיון והכרעה

מעמד התובע

18. בטרם נבחן את עילות התביעה שנותרו לדיון בהליך נכון יהיה לבחון תחילה את טענת הנתבעים בנוגע למעמדו של התובע ולסילוק התביעה על הסף.

19. אין בידי לקבל את הטענה כי התובע אינו בעל הזכויות או כי הוא אינו זכאי להגיש את התובענה דנן.

20. ראשית, על פי נסח הרישום העדכני (המצוי בידיעתי השיפוטית) התובע רשום כבעל הזכויות במושא במקומו של מר משה עמרני החל מיום 24.02.16 לפי שטר 8052/16. גם לתצהירו צירף התובע ראיות אשר מבססות את טענת רכישת הזכויות ממר עמרני - אישורי מסים (שבח ורכישה), אישור עירייה, שטר מכר חתום ויפוי כוח בלתי חוזר (נסחים 4-6). די באלו כדי לבסס את טענת הבעלות ואת זכותו של התובע לנקוט בהליך.

21. שנית, פסק הדין בהליך שבין הצדדים להליך זה מיום 22.02.16 בתיק ה"פ (מחוזי ת"א) 15852-08-13 (להלן: **"ההליך במחוזי"**), קובע במפורש כי התובע רכש את זכויות מר משה עמרני כדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/433/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. נכון אם כן לדחות את הבקשה לסילוק על הסף ולבחון את הסעדים המבוקשים לגופם על פי סדרם.

התובענה הכספית

23. משעה שהנתבעים הסכימו במפורש לתשלום הסכום הנתבע בנוגע לעבודות הריצוף אין עוד צורך בדיון לגופן של טענות שעה שניתן לתת את הסעד האופרטיבי המבוקש בהסכמה.

24. אולם, למען שלמות התמונה נכון יהיה להבהיר כי גם לגופה היה מקום לקבל את התובענה בהקשר האמור.

25. ראשית, מהראיות שהוצגו בפניי עולה כי מדובר בעבודה שמטרתה החזקה תקינה של הרכוש המשותף ובהתאם גם על הנתבעים לשאת בתשלום חלקם על פי דין בעבודה זו (ר' סעיפים 77ב ו- 58 לחוק המקרקעין וכן בנוגע לשיפוף שביל ר' תיק 283/14 (מפקח ת"א) נציגות הבית המשותף רחוב סוטין 26 תל אביב נ' שושנה זיסמן (פורסם באתר משרד המשפטים) ובנוגע לשיפוף לובי בתיק (מפקח ת"א) 90/13 נציגות הבית המשותף ברחוב מתתיהו מנדל 9 רמת גן נ' מנשה סופר (פורסם באתר משרד המשפטים) וכן כל ההלכות המוזכרות בפסקי הדין האמורים).

26. שנית, העבודה בוצעה, בין היתר, על יסוד הסכם פשרה בין הנתבעים לבין הקודם לתובע בזכויות במסגרת הליך שנוהל בפניי בתיק 05/32/13 (סעיף 1 להסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 23.07.13). כבר במסגרת אותו הליך הוסכם על ביצוע העבודות בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף ובתשלום בעלי הדירות, 1/3 כל אחד, בגין עבודות אלו.

גם בעדותה בהליך דנן אישרה הגב' פורת את ההכרח בביצוע העבודות (עמוד 4 שורה 18).

27. שלישית, מן הראיות עולה כי גם הנתבעים לא חלקו על הצורך בביצוע העבודות ולכל היותר המחלוקת היתה בנוגע לעלות העבודה – בעוד שהעבודה בוצעה בעלות של 2,500 ₪ הרי שהנתבעים סברו כי ניתן לבצעה בעלות של 1,200 ₪ בלבד. דא עקא, הצעת המחיר עליה מתבססים הנתבעים לא כללה עלות חומרים ועל המחיר האמור יש להוסיף גם מע"מ (ר' נספח י"ז לתצהיר פורת). בהתאם הרי שגם על פי הצעת הנתבעים צירוף העלויות הנוספות האמורות מביא לעלות כוללת דומה, ואולי אף גובהה, מזו אשר בוצעה בפועל. זאת ועוד. מעדותה של הגב' פורת עולה כי גם הצעות גבוהות בהרבה ניתנו לביצוע העבודה, אף כדי עלות כפולה מזו שבוצעה בפועל (עמוד 4 שורה 12).

28. רביעית, הוכחה גם הסכמה בפועל של הנתבעים לעבודה הקונקרטית ולעלותה כפי שעולה מהודעת דוא"ל שנשלחה על ידי הגב' פורת בתשובה לפניה מפורטת של התובע ובה נרשם במפורש - "אעביר אליך צ'ק. אל תדאג" (ר' נספח 14 לתצהיר התובע).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/433/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. חמישית, אין לי בהקשר האמור אלא לשוב ולהפנות להחלטתי מיום 06.10.13 בתיק 5/32/13 ב"ב 05/418/13 (נספח 17 לתצהיר התובע) – "מן המסמכים שהוצגו על ידי שני הצדדים גם עולה הסכמה לכאורה של המשיבים לעבודות – העבודות בוצעו, תמורתן שולמה ביום 13.08.13 ובאותו היום גם אישרה המשיבה 1 את ביצוע התשלום בהקדם (הודעת דוא"ל מיום 13.08.13). רק ביום 18.08.13 נתקבלה בידי המשיבים הצעת מחיר נגדית ורק ביום 23.08.13 הועלתה טענתם בדבר הסכמה לתשלום מופחת (טענה שלא זכתה לאישור בכתב של המבקש ואף נשללה על ידו במפורש בדוא"ל מיום 25.08.13), כל זאת שעה שהעבודות כבר בוצעו כאמור בידיעת הצדדים (אשר גם גרים בבית)". כל המסמכים הנזכרים והעובדות האמורות הוכחו במסגרת ההליך דנן, ולמעשה כלל לא היו שנויים במחלוקת.

30. שישית, גם עדותו של איש המקצוע – דבוש אברהם, ביססה את העובדה כי מדובר היה בעלות עבודה סבירה שנקבעה ללא כל אינטרס או היכרות קודמת בין התובע לבין איש המקצוע (עמוד 7 שורות 4-6 ו-19-20).

31. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה הכספית ומחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 1,660 ₪ בגין החזר הוצאות הריצוף בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 09.07.15, ועד למועד התשלום בפועל. הסך האמור ישולם בתוך 14 יום מקבלת פסק הדין.

החצר הקדמית

32. אין בידי לקבל את הסעד המבוקש בנוגע לחצר הקדמית במלואו.

33. ראשית, בין בעלי הזכויות נחתם הסכם שיתוף בנוגע למקרקעין. הסכם זה מחייב את התובע, אף שאינו צד לו, וזאת ממספר רב של טעמים -

הוראותיו הברורות של ההסכם קובעות כי הוא יחול על הצדדים להסכם וכן על יורשיהם, חליפיהם וכיוצ"ב (ר' למשל סעיף 9 להסכם);

הערת אזהרה בדבר קיומו של ההסכם רשומה גם פנקסים כך שהתובע ידע, או בכל מקרה חייב לדעת, כי זכויות המוכר כפופות להסכם זה, וכך גם זכויותיו; הערה זו עודנה רשומה, גם לאחר ההליך במחוזי (ר' סעיף 15 לפסק הדין).

הסכם רכישת הזכויות על ידי התובע פירט את דבר קיומו של ההסכם האמור (ר' נספח 2 לתצהירו);

עצם טענת התובע בדבר בעלות ייחודית בדירה בבית, שכל כולה נובעת מתוך ההסכמה האמורה, מלמדת מניה וביה על ידיעתו והסכמתו להסכם השיתוף, שאם לא כן אין בידי כל זכות (עמוד 1 שורות 14-16);

התובע בעצמו הצהיר, הצהרה שקיבלה גם ביטוי בפסק דין בהליך במחוזי, כי הוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/433/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"מקבל עליו את הסכם השיתוף". בית המשפט קבע במפורש כי "הודעה זו מחייבת" את התובע (בכפוף להסתייגויות שאינן רלבנטיות לדיון דנן) (ר' סעיף 15(ג) לפסק הדין).

34. הסכם השיתוף האמור קובע שימוש ייחודי של הנתבעים בחלקים מסוימים בבית, לרבות, בחצר הקדמית (ר' הגדרת "הדירות" בהסכם וכן סיכומי התובע בעמוד 8 שורה 23). דא עקא, בניגוד לעמדת התובע הרי שההסכם קובע לא רק את חלוקת השימוש אלא גם את חלוקת "זכויות הבעלות" (כלשון ההסכם) בדירות, אשר כוללות, על פי ההגדרות בהסכם, גם את שטח החצר, לרבות בחלק הקדמי של הבית (ר' במפורש בסעיף 4 להסכם).

לאור האמור הרי שאין כל יסוד לטענה כי מדובר בחלק מהבית המהווה רכוש משותף וטענות התובע המתבססות על הנחת יסוד זו דינן להידחות.

35. ויודגש, במסגרת חוק המקרקעין הוכרו שלוש מסגרות שיתוף – הוראות השיתוף שבפרק ה' לחוק בנוגע לבעלות משותפת במקרקעין, הוראות פרק ו' לגבי בתים משותפים שנרשמו והוראות פרק ו' לגבי בתים הראויים להירשם כבתים משותפים. כל מסגרת שיתוף כזו שונה מרעוה וחלות עליה הוראות אחרות. אומנם, הוראות פרק ו' עוסקות בנושא ניהול בית הראוי להירשם כבית משותף (וחלות גם על הבית דנן) אך אין בהן לגרוע מזכותם של בעלי הזכויות במקרקעין להתקשר בהסכם שיתוף בנוגע לזכויותיהם הקנייניות ובכלל האמור לפעול בהתאם להוראות פרק ה' בנוגע לזכויות קנייניות אלו. למעשה, הסכם השיתוף מגבש הסכמות קנייניות שבין בעלי הזכויות במקרקעין כשלב בדרך לרישום הבית כבית משותף (המהווה הסדרה מהותית על פי דין של הזכויות הקנייניות בבית משותף) - כך בנוגע לבעלות הייחודית בדירות, כך בנוגע לניהול הרכוש המשותף, כך בנוגע להצמדת חלקים מהרכוש המשותף וכיוצ"ב (ר' בהשלכה ע"א (מחוזי ת"א) 35368-06-13 אברהם נ' לויתן (פורסם בנבו) ובע"א 6687/15 שלמה אברהם נ' טובה לויתן (ברקובר) (פורסם בנבו)).

36. ויוער, גם ההליך במחוזי, שננקט על ידי התובע עצמו, מכיר בזכותם של בעלי הדירות, אף בבית הנכלל בגדר פרק ו' לחוק, להתקשר בהסכם שיתוף מחייב. בהתאם, שעה שנחתם הסכם שיתוף, נרשמה הערה בגינו, והוא מחייב גם את התובע כאמור ולא ניתן להתעלם מהוראותיו.

37. שנית, מן הראיות שהוצגו לא מצאתי כי השימוש בחצר הקדמית חורג מגדר הסביר והמותר, ודאי לאור מעמדה הקנייני של החצר וזכויות השימוש בה על פי הסכם השיתוף כאמור. התמונות שצורפו (הן כמוצגים, הן בתצהיר התובע והן בתצהיר הנתבעת) אינן מלמדות על שימוש פוגעני מפריע כנטען וודאי שלא על קיומם של פסולת וחפצים "אשר מקומם בפח הזבל" כנטען (סעיף 25 לכתב התביעה המתוקן). הצבת צמחייה מסוגים שונים הינה בגדר שימוש סביר ומקובל, ודאי בשטח חצר אשר הוצמד לשימוש ייחודי וקנייני כאמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/433/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. שלישית, גם הפניות התובע בסיכומיו לסעיפים קונקרטיים בהסכם השיתוף אין בהם להצדיק קבלת התובענה בהקשר האמור (עמוד 8 שורה 26).

ראשית, ככל שעותר התובע בגין הפרת הסכם השיתוף הרי שעליו לנקוט בהקשר זה בהליכים המתאימים ובפני הערכאות המוסמכות. אינני מוסמך על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין לדון בתובענות שעניינן בפרק ה' לחוק. בפרט אמורים הדברים בכל הקשור לטענות המטורד וגרימת הנזקים (סעיפים 8ב ו- 112 להסכם השיתוף).

שנית, בחינה קונקרטית של הסעיפים הנטענים איננה שוללת את זכותם של הנתבעים לעשות שימוש בחצר שהוקנתה להם, לרבות, הנחת מיטלטלין שם - כך קובע סעיף 6ח להסכם במפורש זכות חזקה, שימוש וניהול בלעדיים. כך, סעיף 7ד להסכם עוסק ברכוש המשותף ובהתאם לא רלבנטי כלל לגבי החצר; כך כאמור סעיפים 8ב ו- 112 אשר אינם עוסקים פרטנית בחצר אלא בהוראות הדדיות כלליות בדבר ההתנהלות בבית;

יוצא, אם כן, כי הסכם השיתוף אינו מונע את הנחת המיטלטלין בחצר על ידי הנתבעים וממילא לא מקנה זכות לתובע לקבלת הסעד הרחב המבוקש על ידו אשר יש בו, כשלעצמו, לחתור תחת הסכם השיתוף, המחייב גם אותו.

39. אולם, כן יש לקבל את התובענה בהקשר האמור באופן חלקי וזאת בכל הקשור להצבת מיטלטלין או ציוד על מתקנים השייכים לדירת התובע או לרכוש המשותף, לרבות, בלוני הגז, שעוני ומחלקי המים וצנרת המים.

40. ראשית, בהקשר האמור הוכח כי הצבת מיטלטלין על גבי המתקנים האמורים מונעת את הגישה לשם טיפול ותחזוקה במתקנים אלו – כך עולה מהתמונות אשר צורפו לתצהיר התובע ולפיהן מונחות דלתות וחפצים אחרים על בלוני הגז, שעוני המים והצנרת (ר' עמוד 1 שורה 17).

41. שנית, עילת התובע לקבלת סעד בהקשר הספציפי האמור נובעת הן מהוראות הסכם השיתוף, אשר קובע בסעיף 6ח. לו את החובה של כל בעל דירה לאפשר גישה דרך דירתו לשם תחזוקת מתקנים משותפים, והן מהוראות סעיף 4 לתקנון המצוי (מכוח תחולת הוראות פרק ו' לחוק).

42. לאור האמור הרי שיש מקום לקבל חלקית את התובענה וליתן צו אשר יאסור על הנתבעים להניח כל מיטלטלין על מתקנים משותפים, לרבות, בלוני גז, שעוני מים וצנרת מים, לרבות קשירת אופניים ומתקנים אחרים באופן אשר יש בו להפריע, למנוע או להגביל את הגישה למתקנים אלו לצורכי תחזוקה בלבד.

ככל שישנם עוד כיום מיטלטלין כלשהם המונחים על מתקנים משותפים כאמור הרי שעל הנתבעים לסלקם משם בתוך 14 ימים מהיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/433/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. לאור יסודה של העילה בהסכם השיתוף כאמור ברי כי אין בהכרעה זו לגרוע בדבר מהוראות הסכם השיתוף לרבות זכויות השימוש והבעלות כפי שהוגדרו במסגרתו.

חדר המדרגות

44. לא עלה בידי התובע להוכיח את זכאותו לקבלת הסעד שעניינו סילוק המחסן מחדר המדרגות.

45. ראשית, לא עלה בידי התובע להוכיח כי מדובר בשימוש אשר יש בו הפרעה כלשהי. למעט התמונות שצורפו, ומהן לא ניתן ללמוד דבר לגבי ההפרעה, לא צורפה כל ראיה אחרת, גם לא כל עדות תומכת, למשל, של שוכרי דירת התובע הגרים בפועל בבית (עמוד 2 שורה 3).

ודאי מחויב הדבר כאשר הנתבעים הינם בעלים של 2 מתוך 3 הדירות בבית ולהם רוב בקבלת החלטות בדבר הניהול, האחזקה והשימוש ברכוש המשותף בהתאם להוראות פרק ו' לחוק.

46. שנית, צודק התובע כי חדר המדרגות נותר בגדר רכוש משותף במסגרת הסכם השיתוף ולא הוצמד לאיזה מהדירות בבית (ר' סעיף 4.ה. להסכם). אולם, זכות הנתבעים להניח את המחסן האמור בחדר המדרגות הוכרה באופן מפורש במסגרת פסק דין בין הצדדים להסכם השיתוף בתיק תמ"ש 41766-11-11 מיום 03.04.12 (נספח כ"א לתצהיר הנתבעת) במסגרתו נקבע בהסכמה, אשר קיבלה תוקף של פסק דין, כי "אנו מסכימים כי מלבד הארון שיונח בחדר המדרגות יפוננו בתוך...". ההסכמה כאמור, אשר מתייחסת להסכם השיתוף והוראותיו, מהווה הבהרה להסכם השיתוף ומחייבת גם את התובע כמי שבא בנעליו של מר עמרני (ר' עמוד 4 שורות 36-37 ובהמשך עמוד 5 שורות 1-2).

47. אף אם מדובר בהחלטת שותפים בנוגע לניהול המשותף הרי שממילא כל עוד לא בוטלה (ושעה שבידי הנתבעים רוב השותפים ברי כי גם לא תבטל) יש בה לחייב את השותפים וחליפיהם (ר' סעיף 30(א) לחוק המקרקעין).

48. ודאי אמורים הדברים לעיל בנסיבות בהן התובע, עורך דין במקצועו, גם ייצג את מר עמרני בהליכים משפטיים עובר לרכישת הזכויות על ידו, לרבות בנוגע לבית הנדון (בהליך בפניי בתיק 05/32/15).

49. שלישית, ככל שישנה טענה של התובע בגין אותו פסק דין, בגין הסכם השיתוף או בגין אי דיווח המוכר בדבר הוראות פסק הדין האמור הרי שכל טענות אלו יש להפנות בפני הערכאות המוסמכות וכנגד הנתבעים הנכונים. לא ניתן בדרך עקיפה, במסגרת הליך זה, להתמודד עם הסוגיות האמורות, וודאי שלא לקבל סעדים אופרטיביים אשר עומדים בסתירה להוראות המחייבות. בהתאם, בכל מקרה, במסגרת התובענה דנן על פי המצב המשפטי והעובדתי הקיים כפי שהוכח, אין די בכך כדי להצדיק סילוק המחסן האמור מחדר המדרגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/433/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. ויודגש, מרגע שנחתם הסכם פשרה, ובמיוחד לאחר שניתן פסק דין המתייחס להוראותיו (ואשר נותן תוקף להסכמה), הרי שהוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין ממילא נסוגות אל מול הוראות הסכם השיתוף ופסק הדין המחייבים גם את בעלי הזכויות הנוכחיים.

סיכום

51. לאור כל האמור לעיל התביעה מתקבלת בחלקה כמפורט להלן:

52. התביעה הכספית מתקבלת כאמור בסעיף 31 לעיל.

53. התביעה בנוגע לחצר הקדמית מתקבלת בחלקה כאמור בסעיף 42 לעיל.

54. התביעה בנוגע לחדר המדרגות נדחת.

55. למען הסר ספק, התביעה הכספית בנוגע למסתור האשפה נדחת.

56. אומנם, הליך זה צבר נפח לא מידתי בהתנהלות הדיונית שבין הצדדים כמפורט לעיל. ניתן גם לומר באופן חד וברור שיד שני הצדדים היתה במעל והובילה להתנהלות אשר גררה אחריה גם הוצאות משמעותיות בניהול ההליכים (2 דיונים מקדמיים, 2 ישיבות הוכחות, הגשת תצהירים, סיכומים בעל פה, בקשה לסילוק על הסף ו- 3 בקשות פרוצדורליות נוספות) אף שמדובר בתובענה מצומצמת.

57. בנסיבות האמורות, ולאור תוצאות ניהול ההליך, ודאי שעה שהחלק הארי של התובענה התקבל על יסוד הסכמת הנתבעים וכאשר התובע הוא זה דווקא אשר עמד על ניהול ההליך עד תומו, בעיקר בעילות אשר נדחו כאמור, ההכרעה הנכונה בנוגע להוצאות ניהול ההליך תהיה בקביעה כי כל צד יישא בהוצאותיו.

58. הקביעה כאמור תחול גם על בקשות הביניים במסגרתן נקבע כי תשלום ההוצאות שנפסקו יקבע במסגרת פסק הדין. למען הסר ספק הקביעה כאמור איננה חלה על ההוצאות בתיק ב"ב 05/670/15 שנפסקו ללא קשר לתוצאות ניהול ההליך ולאור עצם התיקון המבוקש כאמור.

59. במסגרת ההליך, כתנאי לזימון עדים שונים, הורתי לצדדים להפקיד כספים להבטחת הוצאות העדים שאת זימונם הם ביקשו. התובע הסדיר את תשלום הוצאות העדים שנפסקו עליו ובהתאם הורתי על השבת הפיקדון לידי בהחלטתי מיום 09.05.17.

לטובת העד אשר זומן על ידי התובעת נפסק סך של 300 ₪. בהתאם אני מורה על השבת סך של 400 ₪ מכספי הפיקדון לידי הנתבעת. על ב"כ הנתבעת למלא הטפסים המתאימים לשם קבלת ההחזר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/433/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאחר שתסדיר הנתבעת את תשלום הוצאות העד תוכל להגיש בקשה מתאימה לקבלת ההחזר או לחילופין יוכל העד לפנות בבקשה לקבלת התשלום שהופקד להבטחת הוצאותיו, הכל בכפוף להגשת המסמכים המתאימים במזכירות לשכת המפקח.

60. לאור האמור לעיל אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ד אייר תשע"ז, 10 מאי 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין